

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3093/2549

พนักงานอัยการประจำศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัทบรรจทรัพย์ สุราษฎร์ธานี จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

นายอนุวัฒน์ ทองอินทร์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 800

ผู้ร้องมอบอำนาจให้ อ. ยื่นคำร้องขอคืนของกลางแทนผู้ร้องโดยให้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีจนกว่าจะถึงที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาและมีสิทธิมอบอำนาจให้ตัวแทนช่วงดำเนินการแทนได้ตามความจำเป็นทุกกรณีแห่งกิจการที่มอบหมาย ซึ่ง อ. ได้มอบอำนาจให้ น. เป็นตัวแทนช่วงยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง แม้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับที่สองนี้จะระบุไว้แต่เพียงว่าให้น. มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนโดยไม่มีข้อความว่า ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหนังสือมอบอำนาจทั้ง 2 ฉบับ รวมกันแล้ว ย่อมเข้าใจได้ว่าผู้ร้องมอบอำนาจให้ น. มีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อันมีความหมายรวมถึงการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเองหรือแต่งตั้งทนายความให้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 134, 160 ทวิ และริบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขขง สฎ 449 ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า ผู้ร้องมอบอำนาจให้นางนงเยาว์ ทองอินทร์ ร้องขอคืนของกลางแทน ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขขง สฎ 449 ของกลาง และมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ขอให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายกอุทธรณ์

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "คดีนี้ผู้ร้องมอบอำนาจให้นายเอกชัย มุกดากุล ยื่นคำร้องขอคืนของกลางแทนผู้ร้องโดยให้มีอำนาจดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีจนกว่าจะถึงที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา และมีสิทธิมอบอำนาจให้ตัวแทนช่วงดำเนินการแทนได้ตามความจำเป็นทุกกรณีแห่งกิจการที่มอบหมาย ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ร.1 ซึ่งนายเอกชัยได้มอบอำนาจให้นางนงเยาว์ ทองอินทร์ เป็นตัวแทนช่วงยื่นคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมายเลข ร.2 แม้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะระบุไว้

แต่เพียงว่าให้นางนงเยาว์มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนโดยไม่มีข้อความว่า ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหนังสือมอบอำนาจทั้ง 2 ฉบับ ตามเอกสารหมาย ร.1 และ ร.2 รวมกันแล้ว ย่อมเข้าใจได้ว่าผู้ร้องมอบอำนาจให้นางนงเยาว์มีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อันมีความหมายรวมถึงการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเองหรือแต่งตั้งทนายความให้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วย ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องโดยนางนงเยาว์ ผู้รับมอบอำนาจและคำสั่งศาลชั้นต้นที่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาคดีตามอุทธรณ์ของผู้ร้องแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(อดีศักดิ์ ทิมมาศย์-วิชา มหาคุณ-นพวรรณ อินทร์มพรรย์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ